麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程“5·26”一般机械伤害事故调查报告

麻栗坡县人民政府事故调查组

2026 年 7 月 24 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）发生事故项目概况 2

（二）事故相关单位及人员基本情况 3

（三）事故发生单位安全管理情况 5

（四）事故发生经过 5

（五）事故现场情况 6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治和善后情况 9

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 9

（一）事故相关检验检测和鉴定情况 9

（二）其他可能因素排查 10

（三）间接原因分析 10

四、有关责任单位存在的主要问题 11

（一）有关责任单位 11

（二）有关监管部门 12

（三）属地乡镇人民政府 13

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1 人） 13

（二）建议给予行政处罚人员（3 人） 13
（三）建议给予行政处罚责任单位（3 家） 15
（四）其他处理建议 16
六、事故主要教训 17
（一）施工企业主体责任悬空，制度执行流于形式 17
（二）专业分包管理失序，关键岗位脱岗形成管理真空 17
（三）监理单位履职虚化，安全防控关口失守 17
（四）建设单位与属地监管不力 18
七、事故整改和防范措施 18
（一）压实施工企业主体责任，筑牢安全生产基层基础 18
（二）强化监理单位履职能力，严把现场安全监理关口 19
（三）落实建设单位首要责任，强化项目全流程安全管控 19
（四）深化行业监管，严厉打击违法违规行为 19
（五）压实属地监管责任，消除安全监管盲区 20

麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程“5·26”一般机械伤害事故调查报告

2026年5月26日11时18分，云南鹏宸岩土工程有限公司在麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程建设过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约161万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，县人民政府于2026年5月26日成立由副县长王超任组长，县应急管理局局长唐文锋任常务副组长，县教育体育局、县住房和城乡建设局、县综合行政执法局、县应急管理综合行政执法大队、麻栗镇人民政府相关领导任副组长，成员为县教育体育局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县公安局、县应急管理局、县总工会等单位相关人员的事故调查组，并聘请专家组参与事故调查。王超副县长带领事故调查组成员第一时间赶赴事故现场开展工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验，调查取证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范措施建议。

经调查认定，麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程“5·26”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违规操作护坡锚固钻机，导致大腿被前进的动力头碾断，失血过

多致死造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）发生事故项目概况

项目名称：麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程。

项目地点：麻栗坡县麻栗镇磨山开发区。

项目内容：边坡长度约400米，最大高度约43米（分台）；边坡支护形式为预应力锚索+框格梁（3剖面局部设抗滑桩），岩石边坡部分采用钢筋锚杆+挂网喷锚。

项目基本情况：麻栗坡县特殊教育学校位于文山州麻栗坡县磨山开发区，拟建场地为新建项目，场地南高北低，南侧坡面有植被覆盖，北侧为市政道路，西侧为拟建公园。根据建设单位提供的《规划总平面图》，整个场地将分台切坡建设，南侧建筑区域切坡后将形成较高的人工边坡，确保建设场地安全。建设单位委托云南天邺岩土工程有限公司对麻栗坡县特殊教育学校建设项目南侧边坡进行支护设计，对该边坡进行专项治理，边坡治理主体长约400m，最大高度约43.0m（其中：需在边坡框格内打泄水孔）。建设单位通过公开招标将麻栗坡县特殊教育学校建设项目发包给麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司，因麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司无边坡治理资质，于是麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司通过竞争性谈判将麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程分包给具有边坡支护工程专业资质可以从事边坡治理的云南鹏宸岩土工程有限公司。



图一 3-3 边坡打泄水孔作业位置

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.事故发生单位：

（1）施工总承包单位：麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司。成立于2017年8月15日，注册资本：伍仟万元整，统一社会信用代码：91532624MA6KXRXW15，地址：云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县天保镇天保村委会新城村麻栗坡边境经济合作区乡村振兴示范园产品研发展示中心二楼203室，法定代表人：张某。经营范围：公路工程、市政工程、土石方工程、建筑工程、钢结构工程、水利水电工程、环保工程及相关经济建设重点项目（凭依法取得的相关许可或资质方可开展经营），登记机关：麻栗坡县市场监督管理局。

（2）边坡支护工程专业分包单位：云南鹏宸岩土工程有限

公司。统一社会信用代码：91530000336552781 4。法定代表人：郭某某。成立日期：2015 年 4 月 14 日。注册资本：贰仟壹佰捌拾万元整。经营范围：岩土工程勘察与设计、地质灾害评估与治理、地基与基础工程、深基坑支护设计与施工、土石方工程、房屋纠偏加固、监测检测、设备租赁、岩土工程技术咨询等。地址：云南省昆明市官渡区六甲街道办事处昆明滇池国际会展中心 8 号地块 1 幢 3 单元 9 楼 902 号。登记机关：官渡区市场监督管理局。

（3）监理单位：业兢集团有限公司。统一社会信用代码：91510000720870397P。法定代表人：符某。成立日期：2000 年 11 月 13 日。注册资本：伍仟捌佰捌拾捌万元整。经营范围：建设工程施工；建设工程监理，国土空间规划编制；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；公路管理与养护；地质灾害治理工程监理，地质灾害治理工程勘查；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工等。地址：成都市青羊区正府街 172 号 5 层 8 号。登记机关：青羊区市场监督管理局。

（4）钟某某：男，44 岁。云南鹏宸岩土工程有限公司麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程工人，在事故中死亡。

（5）刘某林：男，43 岁，汉族，云南鹏宸岩土工程有限公司董事长、实际控制人、主要负责人（与法定代表人郭某某是夫妻关系）。

（6）邓某某：男，39 岁，汉族，麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司麻栗坡县特殊教育学校建设项目项目经理、主要负责人。

（7）朱某某：男，26岁，汉族，麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司麻栗坡县特殊教育学校建设项目专职安全员。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.事故发生单位安全管理情况。

云南鹏宸岩土工程有限公司，麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程专业分包公司，制定了安全生产责任制、分包方安全管理制度、安全技术操作规程、安全生产管理责任目标考核制度、安全生产例会制度等。

2.事故发生单位现场安全管理情况。

2026年5月26日事故发生时，边坡支护工程3-3边坡施工现场仅有护坡锚固钻机操作手钟某某和副操作手陈某某在进行施工作业，无安全管理人员。

云南鹏宸岩土工程有限公司项目经理周某某和安全员董某某均已长期不在现场履行岗位职责，经调查，周某某和董某某被云南鹏宸岩土工程有限公司董事长刘某林违规派到其他项目工地工作，项目现场仅有云南鹏宸岩土工程有限公司的资料员李某在负责项目相关事宜。

（四）事故发生经过

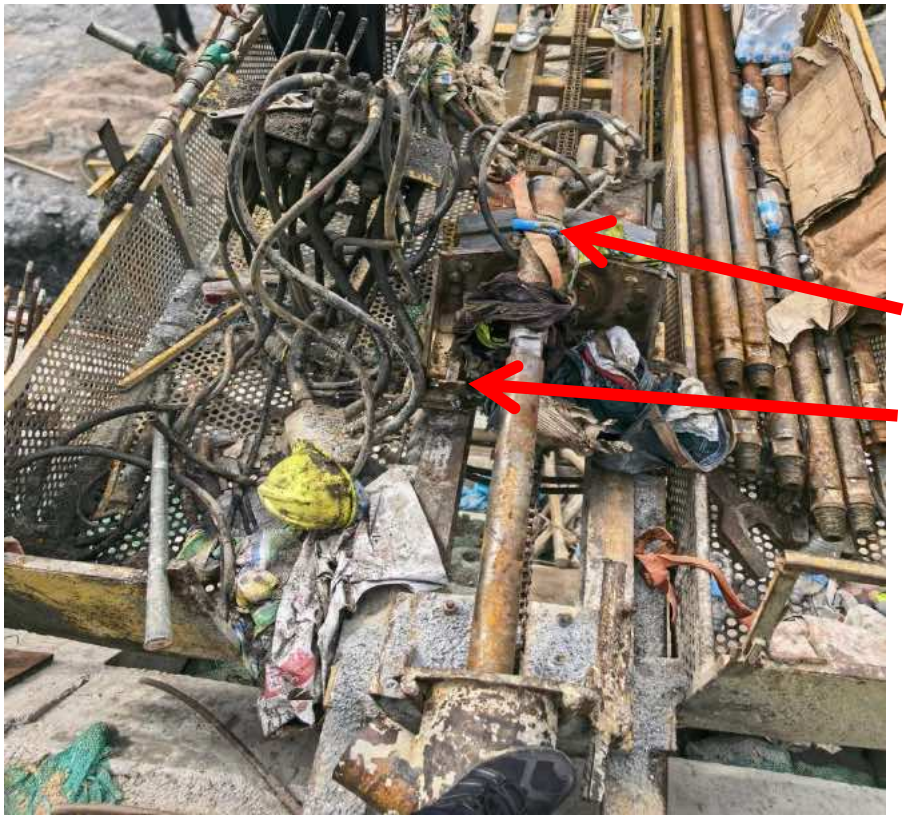
2026年5月26日上午，麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程分包单位云南鹏宸岩土工程有限公司边坡班组组长刘某明、护坡锚固钻机操作手钟某某、工人陈某某等人到项目工地开展施工作业，刘某明安排钟某某、陈某某2人使用护坡锚固钻机打3-3边坡的泄水孔，钟某某负责操控护坡锚固钻机、陈某

某为副手负责装卸钻杆。刘某明和其他几名工人在距事发地约30米外的地点进行灌浆施工作业。11时许，陈某某加了钻杆后回到等待区域，因钻孔时会产生沙石，陈某某就背对钻孔方向休息。11时18分许，陈某某感觉差不多到更换钻杆的时间了，就回头看钻孔的情况，随即看到钟某某的一只手扶在操作台的操作杆上，身体倾向前方（钻杆方向），下半身搭在动力头顶部。陈某某见情况不对，于是立马向附近的人进行呼救，因现场噪音较大，呼救并未得到回应。11时20分许，刘某明偶然转头看向钟某某的工作岗位，看见钟某某倒向转杆，于是刘某明立即到钻机驾驶室旁按下护坡锚固钻机的急停按钮，然后上到操作平台，看到钟某某全身赤裸趴在钻杆上，大腿卡在钻杆下，大腿被动力头底座碾断流血，衣服、裤子、安全带、供油管都缠在钻杆上。刘某明用手试着取下钻杆，想把人救下来，但是发现钻杆被卡死，便于11点25分打电话给云南鹏宸岩土工程有限公司资料员李某报告事故，并安排现场的其他工人拨打120急救电话。

（五）事故现场情况

事故地点位于麻栗坡县麻栗镇磨山大寨，麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程3-3边坡处。

经现场查看边坡支护工程打泄水孔施工使用的护坡锚固钻机为济宁翔驰机械工程有限公司2021年04月05日出厂，型号：XC-12。钻杆长3m，直径75mm，操作平台长3.81m，宽2.1m。护栏高0.88m。钻机操作台距地面约4m，泄水孔钻孔口距地面约4.5m。泄水孔采用干钻成孔，成孔孔径为110mm，倾角为10°。



图二 事故现场及钻杆



图三 钻机动力头底座

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

钟某某，男，现年44岁，因违规操作护坡锚固钻机，在事故中死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）评估，此次事故造成人身伤亡后支出费用（含工亡补助金、丧葬费及抚恤金等）及善后处理费用，直接经济损失共计161万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月26日事故发生后，云南鹏宸岩土工程有限公司边坡班组长刘某明于11时25分打电话向云南鹏宸岩土工程有限公司资料员李某报告，11时30分李某打电话向云南鹏宸岩土工程有限公司的董事长报告，11点31分李某打电话向麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司麻栗坡县特殊教育学校建设项目的项目经理邓某某报告发生事故，邓某某接报后11时38分向建设单位麻栗坡县教育局报告发生事故、11时46分向麻栗坡县住房和城乡建设局报告发生事故、11时55分向麻栗镇人民政府报告发生事故。11时49分麻栗坡县应急管理局接麻栗坡县公安局报告后，按照规定向麻栗坡县人民政府和文山州应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

5月26日11时20分，刘某明发现发生事故后立即到钻机驾驶室旁按下护坡锚固钻机的急停按钮，在检查现场后，于11点25分安排现场工人拨打120急救电话。11时38分，县医院医护人员到达事故现场，立即开展诊断，发现钟某某已无生命体征。随后现场工人拨打110报警电话和119救援电话。11时50

分许，公安人员和消防救援人员同时到达现场，公安人员询问现场人员并记录现场情况，消防救援人员开展施救。12 时 30 分许，消防救援人员将钻杆锯断后，将钟某某从钻杆上救出并放置在担架上，运至工地地面。

（三）医疗救治和善后情况

5 月 26 日 11 时 38 分，李某将医护人员带到事故现场立即开展抢救工作，经医护人员诊断发现钟某某已无生命体征。事故发生后，事故调查善后处置小组麻栗镇人民政府、县人力资源和社会保障局、县总工会等单位组织云南鹏宸岩土工程有限公司和死者家属双方进行协商。5 月 28 日，双方在麻栗镇综治中心签订了赔偿协议书，一次性支付赔偿款。死者钟某某遗体已完成火化和下葬，家属情绪稳定，未产生社会不良影响，至此善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，云南鹏宸岩土工程有限公司及时拨打 120 急救电话请求救援，11 时 38 分，县医院医护人员赶到现场后立即开展诊断工作。11 时 50 分许，公安人员、消防救援人员抵达事故现场，立即组织现场人员进行救援。经评估，事故应急处置迅速且及时。

三、事故原因分析

直接原因：钟某某安全意识淡薄，在未将安全带挂钩扣牢在操作平台围栏上的情况下操作护坡锚固钻机，导致未固定的安全

带挂钩意外钩在动力头底座上，动力头在推进过程中将其带入钻杆工作区域，大腿被前进的动力头碾断，失血过多致死。

（一）事故相关检验检测和鉴定情况

文山惠泽安全技术服务有限公司专家组进行现场查勘、询问了事故现场相关人员和查阅相关资料，形成《麻栗坡县特殊教育学校建设项目“5·26”一般机械伤害事故直接原因调查专家组意见》，事故直接原因为麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程在钻边坡泄水孔作业过程中，护坡锚固钻机操作员钟某某违规操作，导致未固定的安全带挂钩意外钩在动力头底座上，动力头在推进过程中将其带入钻杆工作区域，大腿被前进的动力头碾断，失血过多致死。

（二）其他可能因素排查。通过麻栗坡县公安局调查询问和事故调查组现场勘查，排除他人故意伤害和突发灾害因素影响。

（三）间接原因分析。

云南鹏宸岩土工程有限公司安全生产主体责任落实不到位：未按分包合同规定对从业人员开展安全生产教育和培训，护坡锚固钻机操作副手未经专业培训上岗作业，发现事故后不能及时处置；将项目经理和专职安全员调配到其他项目工地，导致麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程安全生产管理严重缺位，项目经理、专职安全员长期脱岗空岗；违规安排无安全管理资格的资料员代管现场工作，未按规定开展现场安全巡查、隐患排查治理及常态化现场安全管控，项目安全管理失效。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任单位

1.云南鹏宸岩土工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位：未按分包合同规定对从业人员开展安全生产教育和培训；安全生产管理落实不到位，项目经理、专职安全员岗位长期空缺，委托无安全管理资格人员代管现场，安全巡查、隐患排查等日常安全管理工作未有效开展。

2.麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位：未认真落实建筑施工企业安全生产教育培训主体责任，安全生产教育培训制度流于形式，对进场从业人员安全培训不到位，公司、项目、班组三级安全教育培训走过场、走形式。部分新入场施工人员三级安全教育培训不到2学时，未达到32学时的标准；未如实记录安全教育培训情况，钟某某的三级安全教育培训记录上显示，公司级、项目级、班组级安全教育培训均在2025年9月7日完成，一天内培训达50学时，三级安全教育培训记录明显不符合实际；对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查不到位，未有效督促云南鹏宸岩土工程有限公司落实安全生产主体责任，安排项目经理和专职安全员到岗履职。

3.业兢集团有限公司。履行监理职责不到位：发现专业分包公司项目经理和专职安全员未在岗履职后，未采取监理措施并报告建设单位，未严格督促专业分包公司项目经理和专职安全员到岗履职，导致该分包工程在无项目经理和专职安全员管理的情况

下，长期进行建设施工；对施工单位安全生产教育培训制度落实不到位和三级安全教育培训走过场、走形式的情况监理不力。

（二）有关监管部门

1.麻栗坡县教育体育局。麻栗坡县特殊教育校建设项目建设单位，项目开工以来至事故发生前，麻栗坡县教育体育局对麻栗坡县特殊教育学校建设项目施工现场开展检查20次，累计发现约30条安全隐患问题（含不同施工阶段的相同问题），下发20次巡查、检查记录表，并督促施工方整改落实，检查到的相关问题均已完成整改并闭环，但未发现施工方对施工人员的三级安全教育培训不到位；未发现专业分包单位云南鹏宸岩土工程有限公司配备的项目经理和安全管理人员未到项目履职等基础性问题；未将在建项目施工情况通报属地乡镇人民政府。麻栗坡县教育体育局作为建设单位履行安全生产管理职责不到位。

2.麻栗坡县住房和城乡建设局。麻栗坡县特殊教育校建设项目行业主管部门，项目开工建设以来，已组织属地建筑施工企业及在建项目负责人召开安全生产会议4次，会议开展教育培训并对相关的法律法规进行宣贯，对相关的安全生产工作进行安排部署。麻栗坡县特殊教育学校建设项目办理施工许可证后，对该项目下发安全监督告知书和安全监督计划，按照监督计划开展安全监督管理。到施工企业麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司开展检查2次，对该公司约谈1次，深入项目施工现场开展安全监督检查16次，下发整改通知书7份，填写检查表3份，发现安全隐患38项，制作了现场检查记录并向施工方下达整改通知书，并督

促落实施工方进行整改和回复，38项安全隐患均完成整改。于2026年5月14日下发了《麻栗坡县住房城乡建设领域安全生产专项整治攻坚行动工作方案》（麻住建发〔2026〕18号），并召开动员部署会，要求企业开展自查自纠。

（三）属地乡镇人民政府

麻栗坡县麻栗镇人民政府。麻栗坡县特殊教育学校建设项目开工以来，至事故发生前，未履行属地监管职责，未到该项目进行安全生产监督检查，也未将该项目纳入日常安全监管范围。依据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[1]之规定，麻栗坡县麻栗镇人民政府存在履行属地安全生产监督管理职责不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

钟某某，安全意识淡薄，在未将安全带挂钩扣牢在操作平台围栏上的情况下操作护坡锚固钻机，是发生事故的直接原因，对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚人员（3人）

1.刘某林，生产经营单位主要负责人的安全生产工作职责落实不到位：将本应在麻栗坡县特殊教育学校建设项目边坡支护工程履职的项目经理和安全员安排到其他地区项目工地工作，导致该项目长期无项目经理和专职安全生产管理人员进行现场管理，

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]第（一）项的规定，建议由麻栗坡县应急管理局依法处理。

2.邓某某，安全生产主要负责人的责任落实不到位：实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议由麻栗坡县应急管理局依法处理。

3.朱某某，安全生产项目专职安全员的管理责任落实不到位：组织或者参与本单位安全生产教育和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议不到位，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项[4]的相关规定。依据《中华

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生

人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定，建议由麻栗坡县住房和城乡建设局对朱某某进行依法处理。

（三）建议给予行政处罚责任单位（3家）

1.云南鹏宸岩土工程有限公司。根据事实证据情况，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[6]、第二十八条第一款、四十一条第二款[7]的规定，建议由麻栗坡县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之相关规定依法处理。

2.麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司。根据事实证据情况，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[8]、第二十八

产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

条第一款[9]、第四十九条第二款[10]的规定。建议由麻栗坡县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]之相关规定依法处理。

3.业兢集团有限公司。根据事实证据情况，履行监理职责不到位。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款[12]的规定，建议由麻栗坡县住房和城乡建设局依据相关法律法规之规定，对该单位依法处理。

（四）其他处理建议

1.建议麻栗坡县公安局对云南鹏宸岩土工程有限公司主要负责人刘某林是否违反《中华人民共和国刑法》有关规定进行调查。

2.麻栗坡县教育体育局履行建设单位安全生产管理职责不到位，建议向麻栗坡县人民政府作出书面检讨。

3.麻栗镇人民政府履行属地监管职责不到位，建议向麻栗坡

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[12]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

县人民政府作出书面检讨。

六、事故主要教训

（一）施工企业主体责任悬空，制度执行流于形式。麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司作为总承包单位，未切实履行对专业分包单位的统一协调、管理职责，安全生产教育培训、隐患排查治理等制度仅停留在纸面，未如实记录三级安全教育培训情况、实际学时严重不足；云南鹏宸岩土工程有限公司作为专业分包单位，重生产进度、轻安全管理，以“挂名备案”代替实际人员配备，现场安全管理体系失效。

（二）专业分包管理失序，关键岗位脱岗形成管理真空。边坡支护属于专业性强、风险较高的分部分项工程，分包单位将备案的项目经理、专职安全员长期抽调至其他项目履职，仅以挂名方式满足资质备案要求，导致事故作业面无项目负责人统筹管理、无专职安全员现场监护，作业现场处于“无人管、无人查”的失控状态，作业人员未经系统规范的安全生产教育培训，安全意识淡薄，劳动防护用品未正确佩戴等风险无法被及时发现和制止，护坡锚固钻机副操作手未经过设备操作专项培训，事故发生时无法第一时间关停护坡锚固钻机，错失初期处置的最佳时机。

（三）监理单位履职虚化，安全防控关口失守。业兢集团有限公司未严格落实建设工程安全监理职责，日常巡查不深入、不细致，既未严格督促护坡锚固钻机操作人员需经过专项安全操作培训、考核合格才能上岗作业，也未严格督促分包单位关键岗位

人员到岗履职；对施工现场的劳动防护用品未正确佩戴等隐患未能及时制止和督促整改，监理的安全屏障作用缺失。

（四）建设单位与属地监管不力。麻栗坡县教育和体育局日常检查重形式、轻实效，仅聚焦表面施工进度和显性问题，未深入核查人员到岗、教育培训等深层次安全管理内容。麻栗镇人民政府未落实安全生产属地监管责任，未将该项目纳入日常监管范围，未能及时发现和制止施工现场的违法违规行为，造成监管空白。

七、事故整改和防范措施

（一）压实施工企业主体责任，筑牢安全生产基础。

1.总承包单位强化统一管理。麻栗坡县天鼎建筑工程有限公司要全面履行总承包单位安全生产主体责任，建立专业分包单位安全管理考核机制，将分包单位人员到岗、教育培训、隐患整改等纳入统一管理范畴，坚决杜绝“以包代管、包而不管”。严格落实三级安全教育培训制度，保证培训学时、内容符合规范要求，如实记录培训全过程，严禁培训记录造假；配齐配强专职安全管理人员，加大施工现场日常巡查频次，重点排查机械伤害、高处坠落等风险隐患，建立隐患排查治理闭环机制；定期开展作业现场风险辨识，重点排查动力设备卡滞、缠绕等机械伤害风险，落实物理隔离、警示标识等防护措施。

2.分包单位规范现场管理。云南鹏宸岩土工程有限公司要立即整治关键岗位人员“挂名脱岗”问题，严格按照投标承诺和合同约定配备项目经理、专职安全员等管理人员，确保人员在岗履

职，严禁擅自抽调项目关键岗位人员。强化特种作业人员管理，护坡锚固钻机等设备操作人员必须经过专项安全操作培训且考核合格后才能上岗作业；对作业人员进行针对性安全技术交底，明确安全带正确佩戴方式、作业现场监护要求、设备紧急关停流程。

（二）强化监理单位履职能力，严把现场安全监理关口。业兢集团有限公司要严格依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，建立健全安全监理工作制度，配齐配强专业监理人员。加强对施工单位人员资质的动态审查，重点核查项目经理、安全员、特种作业人员的在岗情况和资格证书，对人员脱岗、无证上岗等问题及时下达监理通知，跟踪督促整改闭环；加大对边坡支护等危险性较大分部分项工程的监理巡查力度，对关键工序、危险作业实施旁站监理，及时制止违章指挥、违章作业行为，切实发挥监理的安全管控作用。

（三）落实建设单位首要责任，强化项目全流程安全管控。麻栗坡县教育体育局要切实履行建设单位安全生产首要责任，加强对项目施工、监理单位的日常管理和考核，将人员到岗履职、安全教育培训、隐患整改实效等纳入检查重点，杜绝“重形势、轻实效”的倾向。督促施工单位制定并落实生产安全事故应急救援预案，定期组织开展机械伤害、高处坠落等专项应急演练，提升现场作业人员的应急处置和自救互救能力；建立健全项目安全管理台账，对检查发现的问题跟踪督办，确保整改到位。

（四）深化行业监管，严厉打击违法违规行为。麻栗坡县住

房和城乡建设局要以本次事故为警示，在全县建筑施工领域开展安全生产专项整治行动，重点查处关键岗位人员脱岗、无证上岗、安全教育培训造假、以包代管等违法违规行为。加强对专业分包工程的监督管理，将边坡支护、深基坑等危大工程作为监管重点，加大监督检查频次和处罚力度；对存在严重违法违规行为的企业和人员，依法依规严肃处理，并纳入信用管理，形成有效震慑。同时要督促指导企业完善安全管理体系，提升施工现场本质安全水平。

（五）压实属地监管责任，消除安全监管盲区。麻栗镇人民政府要严格落实安全生产属地管理责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，将辖区内各类建设项目纳入日常安全监管范围，建立健全项目监管台账，定期开展巡查检查，及时排查上报安全隐患，配合行业主管部门做好安全监管工作，打通安全生产监管“最后一公里”，杜绝监管盲区。

麻栗坡县人民政府“5·26”一般事故调查组

2026年7月24日